

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TEMA 10

1. SALUT I TREBALL.

- És fonamental comprendre la relació que existeix entre el treball i la salut.
- Estar bé de salut no és només la falta de malalties:
 - La salut és un estat complet de benestar físic, psíquic i social, a més de l'absència total de dolències i malalties.
- Per això és important saber que les condicions en què realitzem la nostra feina poden deteriorar la salut del treballador.
- És important comptar amb una normativa que garanteixi unes bones condicions laborals, i que siguin adequades en matèria de seguretat i salut laboral.

CONCEPTES BÀSICS:

1. RISC LABORAL: és la possibilitat de que un treballador pateixi un dany pel treball que realitza per compte aliena.
2. RISC GREU I INMINENT: quan és probable que es pateixin uns danys en un futur immediat i aquests danys puguin suposar un patiment greu per la salut.
3. DANYS DERIVATS DEL TREBALL: és tota lesió, patologia o malaltia patida com a conseqüència del treball.

La llei estableix mesures de prevenció i protecció:

1. **PREVENCIÓ:** mesures destinades a evitar o disminuir els riscos laborals.
2. **PROTECCIÓ:** mesures destinades a reduir els danys.
 - Les disposicions legislatives tenen com a fi millorar les condicions de treball i la qualitat de la vida laboral, creant entorns laborals segurs i saludables.

Trobam normativa específica a: CE, LPRL, ET, Llei general de la Seguretat Social, llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, convenis col·lectius, normativa comunitària...

Article 42 CE:

<<Asimismo, los poderes públicos fomentaran una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizaran el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.>>

La normativa bàsica és la LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LPRL).

Aquesta llei recull:

1. Les obligacions i drets en prevenció de riscos laborals.
2. La creació d'organismes especialitzats en matèria preventiva.
3. L'organització de la prevenció a l'empresa.
4. La representació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.

1.1 ELS FACTORS DE RISC LABORAL

La possibilitat que el treballador pugui patir algun dany derivat del treball pot ser per multitud de causes que es poden agrupar en dues:

- a) Riscos relacionats amb les condicions de treball.
- b) Riscos relacionats amb el factor humà.

a) Riscos relacionats amb les condicions de treball:

1. **Riscos relacionats amb les condicions de seguretat:** les característiques dels locals i de les instal·lacions, el maneig dels equips, maquinària i eines.
2. **Riscos mediambientals:** presència d'agents contaminants a l'entorn laboral. Es miren els seus nivells de concentració, intensitat i manipulació.
Poden ser:
 1. Físics: el renou, les radiacions, la humitat, la temperatura o ventilació, la il·luminació...
 2. Químics: substàncies tòxiques.
 3. Biològics: organismes vius que poden causar malalties contagioses.
3. **Riscos derivats de la càrrega de treball:** si és excessiva pot ocasionar fatiga física o mental.
4. **Riscos derivat de l'ordenació o organització del treball:** són per exemple l'organització dels torns de treball.

b) Relacionats amb el factor humà:

1. Característiques personals del treballador, com l'edat, l'estat de salut, el caràcter o la seva tolerància al risc.
2. La falta de formació o la inexperiència necessàries per desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc de treball.
3. La realització de feines perilloses o insegures, o sense adoptar les mesures bàsiques de prevenció i protecció.

1.2 DANYS DERIVATS DEL TREBALL

- Tota lesió, patologia o malaltia que ha patit un treballador com a conseqüència del treball és un accident laboral.
- Poden ser de diferents tipus

Tipus de danys derivats del treball:

1. Accident de treball: és aquella lesió corporal que pateix el treballador com a conseqüència del treball que fa per compte aliena.
Es denomina accident blanc a aquell accident que no provoca mals a les persones.
2. Malaltia professional: només són malalties professionals les que s'enumeren al catàleg de l'administració pública (RD 1299/2006) provocades pels agents detallats i les activitats previstes. quines són les malalties professionals.
3. Fatiga: és el resultat d'una càrrega de treball excessiva, ja sigui física o mental (nerviosa, intel·lectual o psicològica). La seva aparició depèn en gran mesura de les condicions de treball i de l'adaptació del treballador a la seva feina. Un estat prolongat de fatiga pot provocar alteracions fisiològiques o psicològiques.
4. Insatisfacció: és l'avversió al treball que apareix perquè no concorden les expectatives del treballador amb el contingut o organització de la feina. Per exemple: les feines monòtones, la manca d'autonomia, la manca de feina...

1.3 LES DISCIPLINES PREVENTIVES

□ Aquestes disciplines s'ocupen de millorar les condicions de treball.

Són les següents:

1. **SEGURETAT AL TREBALL:** el seu objectiu és estudiar l'origen dels accidents laborals per tal d'evitar-los i establir mesures de protecció. Són tècniques preventives de seguretat el disseny de maquinària o els mètodes de treball, el manteniment de l'ordre i neteja d'un taller, i l'ús adequat dels equipaments de feina.
2. **HIGIENE INDUSTRIAL:** estudia, identifica i controla els agents contaminants presents a l'ambient de treball, ja siguin físics, químics o biològics que poden produir malalties laborals.

- 
3. **ERGONOMIA:** adapta les condicions del treball a les condicions físiques i psicològiques de les persones tractant d'aconseguir entorns de feina confortables que evitin la fatiga. Un exemple és el disseny del lloc de feina o la correcta manipulació de càrregues.
 4. **PSICOSOCIOLOGIA:** estudia la influència de l'organització social de l'empresa en el comportament i actitud dels treballadors per tal d'evitar la insatisfacció laboral.
 5. **MEDICINA DEL TREBALL:** el seu objectiu és mantenir en un nivell òptim l'estat de salut dels treballadors. Es fan revisions mèdiques periòdiques, educació sanitària...

2. L'ACCIÓ PREVENTIVA DE L'EMPRESA

- La llei de prevenció de riscos laborals obliga a l'empresa a planificar i ordenar la política preventiva que s'ha de seguir.
- L'acció preventiva engloba totes les mesures que desenvolupa l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals.



2.2 EL PLA DE PREVENCIÓ

Les empreses han d'elaborar un document on es detalli el pla de prevenció. Aquest document ha de ser aprovat per la direcció de l'empresa i ha de ser conegut pels treballadors de l'empresa.

Aquest pla de prevenció és l'eina essencial de l'acció preventiva de l'empresa, i ha de posar en pràctica els principis de l'acció preventiva.

Els instruments bàsics per l'aplicació del pla de prevenció són:

1. l'avaluació de riscos
2. i la planificació de l'acció preventiva.



A. L'AVALUACIÓ DE RISCOS.

L'avaluació de riscos laborals té el fi d'identificar i estimar la magnitud dels riscos laborals.

Amb l'avaluació dels riscos s'obté la informació necessària per tal que l'empresari pugui decidir les mesures que s'han de prendre.

Aquesta avaluació s'ha de dur a terme per personal competent en la matèria, i s'ha de fer per cada un dels llocs de feina.

L'avaluació de riscos ha de tenir en compte:

1. Les condicions del treball: equips, materials, procediments...
2. L'elecció dels equips de treball, les substàncies i els preparats químics, així com la introducció de noves tecnologies.
3. El canvi de les condicions de treball.
4. La incorporació d'un treballador amb unes característiques personals o biològiques que el facin especialment sensible a les condicions del seu lloc de feina.
5. La normativa prevista en matèria de protecció de riscos específics i activitats potencialment perilloses.

- Hem de tenir en compte que la situació de l'empresa o les circumstàncies del treball i dels treballadors poden anar canviant, per tant és un **procés dinàmic**, pel que l'avaluació de riscos necessitarà re avaluar-se quan es produeixin canvis, o si es veu que les mesures que inclou són ineficaces.
- El procés d'avaluació de riscos ha de quedar recollit en un document que ha de tenir dues parts: **l'anàlisi del risc i la seva valoració.**

FASE	EN QUÈ CONSISTEIX
1. ANÀLISI DEL RISC	S'ha d'identificar: - L'existència de perills. - La possible font del dany. - Qui o què pot patir mal. - Com pot succeir el mal. Identificat tot això podem valorar la magnitud del risc tenint en compte dues variables: - La probabilitat de que el risc es materialitzi. Que pot ser: • Baixa: en rares ocasions. • Mitjana: en ocasions. • Alta: sempre o casi sempre. - La severitat del possible mal. Que es classifica en: • Lleugerament nociu: talls, molèsties, mals de cap, irritacions, rapinyades... • Nociu: sordesa, asma, commocions, cremades, fractures menors... • Extremadament nociu: amputacions, intoxicacions, fractures majors, malalties cròniques que escurcin la vida, càncer...
1. VALORACIÓ DEL RISC	Realitzat l'anàlisi del risc s'obté una valoració que ens indica si el risc és: - Trivial - Tolerable - Moderat - Important - Intolerable Aquesta valoració ens donarà una pista sobre com actuar.

VALORACIÓ	FORMA D'ACTUAR
TRIVIAL	No precisa acció específica.
TOLERABLE	S'han de fer comprovacions periòdiques per assegurar l'eficàcia de les mesures de control.
MODERAT	S'han de fer esforços per reduir el risc, fent-hi inversions específiques precises. Les mesures que es prenguin s'han de dur a terme en un període de temps determinat.
IMPORTANT	Són necessaris recursos considerables per controlar els risc. S'ha d'actuar immediatament.
INTOLERABLE	No es pot començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc. Si no es pot reduir el risc, s'ha de prohibir el treball.

2.3 L'ORGANITZACIÓ DE L'ACCIÓ PREVENTIVA

- L'empresa ha d'organitzar la prevenció conforme a alguna de les modalitats previstes per la llei.
- Les empreses estan obligades a triar alguna de les següents modalitats en funció del número de treballadors en plantilla i de la perillositat de les activitats a les que es dedica.

A. Les modalitats de l'acció preventiva de l'empresa:

MODALITAT ORGANITZATIVA	CARACTERÍSTIQUES
L'empresari assumeix personalment l'acció preventiva, excepte la vigilància de salut.	• Empreses fins a 10 treballadors. • No realitzen activitats considerades perilloses. • L'empresari ha d'estar habitualment al centre de treball i ha de tenir formació en prevenció de riscos laborals.
Designació d'un o més treballadors. - Amb capacitat, mitjans i temps suficients.	• Aquesta modalitat no és obligatòria si l'empresari ha assumit personalment la prevenció. • La poden adoptar empreses no obligades a tenir un servei de prevenció propi.
Constitució d'un servei de prevenció: - S'ha de comptar amb les instal·lacions i mitjans adequats.	• Adoptaran aquesta modalitat les empreses: - Amb més de 500 treballadors. - Que tinguin entre 250 i 500 treballadors si realitzen activitats perilloses. - Quan l'autoritat laboral ho decideixi.
Constitució o adhesió a un servei de prevenció propi mancomunat (comú a diverses empreses)	• Empreses que desenvolupin simultàniament activitats a un mateix centre de treball, edifici o centre comercial, sempre que quedi garantida l'operativitat i eficàcia del servei. • Empreses d'un mateix sector productiu, grup empresarial o àrea geogràfica limitada, quan així ho acordin els treballadors i empresaris.
Contractació d'un servei de prevenció extern: - com les mútues d'accidents de treball i malalties professionals que actuen com serveis de prevenció. - I com les entitats especialitzades.	• Per empreses no obligades a tenir un servei de prevenció propi. • Per decisió de l'autoritat laboral.

2.4 REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ.

- Els treballadors tenen dret a participar en la gestió de la prevenció.
- Una de les formes de fer efectiu aquest dret és a través dels delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut.



A. Delegats de prevenció:

- Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Les competències dels delegats de prevenció són:
 1. Col·laborar amb la direcció de l'empresa per millorar l'acció preventiva.
 2. Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 3. Ser consultats sobre qualsevol decisió relacionada amb la seguretat laboral.
 4. Vigilar i controlar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

4. DRETS I DEURES EN MATÈRIA PREVENTIVA

L'incompliment dels deures pot generar responsabilitats de tipus administratiu, civil o penal.

L'acció preventiva recau sobre l'empresari.



4.1 ELS DRETS DELS TREBALLADORS



L'empresari està obligat a protegir la salut dels seus treballadors.

Per això hi ha unes obligacions específiques que l'empresari ha de complir, i que per tant el treballador pot exigir-ne el compliment.

Aquests drets són:

1. Dret a rebre formació en matèria preventiva: quan el treballador ingressi a l'empresa o bé quan es produeixin canvis. El seu cost és a càrrec de l'empresa i s'ha de fer dins l'horari laboral.
2. Dret a rebre informació sobre:
 - els riscos existents en el seu lloc de feina
 - sobre les mesures de protecció i prevenció aplicables
 - i sobre els plans d'emergència
3. Dret a fer propostes: el treballador pot proposar a l'empresari el que estimi oportú.
4. Dret a la participació.



5. Dret a la vigilància de salut: s'ha de realitzar de forma periòdica en funció dels riscos inherents al lloc. S'ha de respectar sempre la intimitat dels treballadors i la seva dignitat. L'empresari està obligat a oferir una revisió mèdica anual.

6. Paralització de l'activitat: el treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el seu lloc de feina quan consideri que existeix un risc greu i imminent per la seva vida o salut, i no se'l pot sancionar per aquest fet (a no ser que hagi actuat de mala fe)

7. Protecció de treballadors sensibles: hi ha treballadors que per les seves condicions personals poden ser més vulnerables als riscos laborals, pel que tenen dret a una protecció especial.

4.2 LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS SENSIBLES.

La llei preveu mesures de seguretat específiques per determinats col·lectius.

Aquests col·lectius són:

1. Discapacitats.
2. Treballadores embarassades o en període de lactància.
3. Menors d'edat.
4. Treballadors temporals.





1. Els treballadors discapacitats:

S'ha de garantir l'adaptació del lloc de feina i del centre de treball. Com les portes, ascensors, rampes, serveis...

2. Treballadores embarassades o en període de lactància:

1. Adaptació del lloc de feina. Com les condicions de feina o horari.
2. Canvi del lloc de feina: a un altre compatible amb el seu estat.
3. Suspensió del contracte de feina.



3. Treballadors menors d'edat.

S'ha de fer una avaluació específica del lloc de feina, tenint en compte la seva falta d'experiència. I tant els joves com els seus pares han de ser informats dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per la seva protecció i salut.

4. Les relacions de treball de durada determinada i en empreses de treball temporal.

Aquest tipus de treballadors han de tenir tota la mateixa informació que la resta d'empleats.

4.3 ELS DEURES DELS TREBALLADORS

Hi ha una sèrie d'obligacions fonamentals pels treballadors:

1. Utilitzar correctament les màquines, eines, perilloses...etc.
2. Utilitzar correctament els equips de protecció.
3. Observar i respectar les mesures de seguretat a aparells i equips.
4. Informar sobre qualsevol situació de risc que s'observi.
5. Cooperar amb l'empresari en la posada en pràctica de les mesures de prevenció.
6. Contribuir al compliment dels deures i indicacions establertes per l'autoritat.

